

และข้อ ๑๓ (๑) และ (๒)^{๓๕} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตั้งแต่โรงงานสุราขององค์การสุร่าย้ายมาดำเนินการผลิตแอลกอฮอล์ที่โรงงานสุรา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ สวนมะม่วงของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแปลงที่ตั้งอยู่ติดกับบ่อกักเก็บน้ำกากส่าสุราและลานปยุตของโรงงานสุราดังกล่าวประสบปัญหาต้นมะม่วงทยอยตายหมดทั้งสวน ซึ่งขณะนั้นยังไม่ปรากฏชัดแจ้งว่ามีสาเหตุจากน้ำกากส่าสุราจากโรงงานสุราของผู้ถูกฟ้องคดี จนกระทั่งต่อมา ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องในปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงต้นเดือนกันยายน ๒๕๔๖ ทำให้น้ำกากส่าสุรารั่วซึมและไหลไปสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงโรงงานสุราของผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งเกษตรกรปลูกไม้ผลยืนต้นและเลี้ยงกุ้งกุลาดำได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการร้องเรียนกรณีดังกล่าว ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ของคณะกรรมการ คณะทำงาน และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายฉบับระบุตรงกันว่า ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีมีสาเหตุมาจากน้ำกากส่าสุราจากโรงงานสุราของผู้ถูกฟ้องคดี ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมและบริหารองค์การสุราซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด แต่ละเลเยอร์หน้าที่ในการควบคุมดูแล ปล่อยให้ น้ำกากส่าสุรารั่วซึมจากโรงงานสุราของผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ติดกับบ่อกักเก็บน้ำกากส่าสุราดังกล่าว เป็นเหตุให้มะม่วงของผู้ฟ้องคดีที่ปลูกอยู่ในที่ดินจำนวนสามแปลงตายหมดทุกแปลง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าสวนมะม่วงของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งคณะกรรมการประเมินความเสียหายของจังหวัดฉะเชิงเทรากำหนดค่าชดเชยให้ผู้ฟ้องคดีไร่ละ ๖,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้นตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง ต้องมีสายล่อฟ้าให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และภาชนะบรรจุที่อาจเกิดประจุไฟฟ้าสถิตย์ได้ในตัวต้องต่อสายดิน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓ การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้

(๑) ต้องรักษาโรงงานให้สะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ และจัดให้มีที่รองรับ หรือที่กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๒) ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีวัตถุมีพิษปนอยู่ด้วย หรือสาลีผ้าหรือเศษด้ายที่เป็นอันตรายไวไฟ ไว้ในที่รองรับต่างหากที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด และต้องจัดให้มีการกำจัดสิ่งดังกล่าวโดยเฉพาะด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

ฯลฯ

ฯลฯ



และปรากฏข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของสำนักงานเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราว่า ราคาผลผลิตมะม่วงในท้องตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ มะม่วงพันธุ์ดีมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๕ บาท ถึง ๒๐ บาท ซึ่งสอดคล้องกับที่คณะกรรมการฯ กำหนดค่าเสียหายโดยประมาณการจากสวนมะม่วง ๑ ไร่ มีผลผลิต ๘๐๐ กิโลกรัม ราคา กิโลกรัมละ ๑๘ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีไร่ละ ๖,๐๐๐ บาทต่อปี ที่ดิน ๓๓ ไร่ คิดเป็นเงินค่าเสียหายปีละ ๑๙๘,๐๐๐ บาท อย่างไรก็ตาม แม้การละเมิดที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีกระทำต่อผู้ฟ้องคดี จะเป็นการกระทำละเมิดต่อเนื่องมาจนถึงวันฟ้องคดีก็ตาม แต่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่เกิน ๑ ปี ย้อนหลังลงไปนับแต่วันฟ้องคดีย่อมขาดอายุความตามมาตรา ๔๔๘^{๓๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายส่วนนี้เป็นจำนวน ๑๙๘,๐๐๐ บาท สำหรับค่าปรับปรุงฟื้นฟูสภาพของดิน นั้น พยานผู้เชี่ยวชาญของกรมพัฒนาที่ดินให้ความเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีสามารถปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับสภาพที่ดินเดิมได้ โดยใช้งบประมาณ ใช้หลักวิชาการ และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการต่อไป ซึ่งความเห็นดังกล่าวน่าเชื่อถือและมีเหตุผล จึงเห็นควรกำหนดค่าชดเชยการปรับปรุงที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๔๖,๕๒๐ บาท ส่วนค่าชดเชยค่าเสียโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการฯ มีมติให้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียโอกาสให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓ ปี รวมเป็นเงินจำนวน ๓๙๖,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดียังมีได้รับเงินดังกล่าว จึงสมควรได้รับเงินค่าชดเชยส่วนนี้ด้วย รวมค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีสมควรจะได้รับเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๐,๕๒๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๙๔๐,๕๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปตามคำขอของผู้ฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๔/๒๕๕๘)

๔) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีที่มีการยึดที่ดินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งการยึดให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบแล้วนั้น เจ้าพนักงานที่ดินมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องบันทึกการยึดที่ดินตามหมายบังคับคดีของศาล โดยการรับลงบัญชีอา

^{๓๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๔๘ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด

แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมิใช่ตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซ้ ท่านให้อายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ

และกีดกันห้ามโอนโฉนดที่ดินไว้ในทะเบียนตามมาตรา ๓๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การที่เจ้าพนักงานที่ดินละเลยมิได้ดำเนินการ ดังกล่าว ต่อมาเมื่อมีการจดทะเบียนขายที่ดินทำให้ผู้ซื้อที่ดินโดยสุจริตได้รับความเสียหาย จากการชำระเงินค่าที่ดินแต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ อันเป็นผลมาจากการกระทำโดยประมาท เลินเล่อของเจ้าพนักงานที่ดิน จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ซื้อที่ดิน ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องชดเชย ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ซื้อที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จากนาย พ. โดยเจ้าพนักงานจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท ได้รับจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินค่าซื้อที่ดินให้แก่นาย พ. รวมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท ต่อมา เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำส่งต้นฉบับโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินที่ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะทำนิติกรรมรับซื้อที่ดินจากผู้ขาย และได้มีการประกาศขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกล่าวในเวลาต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอชดเชยทรัพย์ แต่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดสุรินทร์ให้ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินค่าซื้อที่ดิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน ๓๗,๙๔๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท มีหน้าที่ตามมาตรา ๓๐๔^{๓๗} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่จะต้องบันทึกการยึดที่ดินแปลงพิพาท

^{๓๗} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๓๐๔ การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทำโดยนำเอา หนังสือสำคัญสำหรับทรัพย์สินนั้นมาและฝากไว้ ณ สถานที่ใด หรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร และแจ้งการยึดนั้นให้ลูกหนี้ ตามคำพิพากษา และเจ้าพนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ทราบ ให้เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน ถ้าหนังสือสำคัญ ยังไม่ได้ออก หรือนำมาแสดงไม่ได้ หรือหาไม่พบ ให้ถือว่ากรณีที่ได้อำนาจการยึดต่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาและเจ้าพนักงานที่ดินนั้น เป็นการยึดตามกฎหมายแล้ว



ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดสุรินทร์ โดยการรับลงบัญชีอายัดและกีดกันห้ามโอนที่ดินไว้ในทะเบียน แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการ ทำให้มีการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการชำระเงินค่าซื้อที่ดิน แต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ อันเป็นผลจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกับผู้ชายมีภูมิสำเนาอยู่คนละตำบล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจทราบความเป็นมาของที่ดินพิพาทได้เลยและไม่อาจทราบได้ว่าที่ดินพิพาทได้ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ก่อนแล้ว อีกทั้ง ในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อที่ดิน ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่พิจารณาว่าผู้ชายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะทำการซื้อขายได้หรือไม่เท่านั้น กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และตามวิสัยของวิญญูชนโดยทั่วไปหากรู้ว่าที่ดินที่จะซื้อนั้นได้ถูกยึดตามหมายบังคับคดีของศาลไว้ก่อนแล้วก็คงไม่เข้าทำนิติกรรมด้วย เพราะมีแต่จะได้รับความเสียหาย ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจึงเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท ที่เกี่ยวข้องแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ฟ้องคดีมิได้มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วยแต่อย่างใด สำหรับนาย พ. ผู้ชาย จะต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการรอนสิทธิหรือไม่ เป็นข้อพิพาทที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม มิใช่เป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องเสียเงินค่าซื้อที่ดินโดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินค่าซื้อที่ดินเต็มจำนวน ส่วนเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินนั้นปรากฏตามใบเสร็จรับเงินว่าชำระโดยนาย พ. ผู้ชาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเสียหายในส่วนนี้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙/๒๕๕๙)

๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำความผิด

๒.๔.๑ กรณีการกระทำความผิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔.๒ กรณีการกระทำความผิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บรักษาของกลาง และตรวจสอบผู้ยึดทรัพย์และของกลางไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง ตามข้อ ๔๑๘ (๒) และ (๕) บทที่ ๑ ลักษณะที่ ๑๕ และข้อ ๔๒๐ บทที่ ๑ ลักษณะ ๑๕ ของประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ละเลยมิได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน ทำให้ไม่ทราบว่ารถยนต์ของกลางที่ยึดไว้ได้สูญหายไป เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ความเสียหายดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีอำนาจหน้าที่เก็บรักษารถยนต์ของกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นั้นชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ อย่างไรก็ตาม การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชดใช้ราคาทรัพย์สินเต็มตามมูลค่าที่ผู้เสียหายมีค่าขอโดยไม่ปรากฏว่า



ได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคารถยนต์คันดังกล่าว ถือเป็นการกำหนดค่าเสียหายที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนั้น การที่สถานีตำรวจซึ่งยึดรถยนต์คันดังกล่าวไว้ไม่มีพื้นที่สำหรับเก็บรถยนต์ของกลาง ต้องนำรถยนต์ดังกล่าวไปจอดไว้ในสถานที่ของส่วนราชการอื่นหรือริมถนน อันเป็นเหตุให้รถยนต์ของกลางสูญหาย กรณีจึงเป็นความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบนี้ออกจากความเสียหายทั้งหมดด้วย คงเหลือค่าเสียหายเพียงใด จึงให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายโดยคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำ

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ได้เกิดเหตุรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน ๙๒-๔๗๕๘ ซึ่งเป็นของกลางตามบัญชียึดทรัพย์ที่ศาลมีคำสั่งคืนได้สูญหายไปจากสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ต่อมา เจ้าของรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวได้ยื่นคำขอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด และแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดไปให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ หลังจากนั้น กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกอีก ๒ ราย ไม่ดำเนินการตามระเบียบในการเก็บรักษารถยนต์ของกลางคันดังกล่าวเป็นเหตุให้รถยนต์ของกลางสูญหาย อันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีให้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินกึ่งหนึ่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ให้แก่เจ้าของรถยนต์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๒๖๙,๑๙๑.๗๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๙,๑๙๑.๗๘ บาท ให้แก่เจ้าของรถยนต์ จึงใช้สิทธิไล่เบี้ยต่อผู้ฟ้องคดี โดยออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๓๗,๗๒๘.๗๗ บาท ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งและต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๕ บทที่ ๑ ข้อ ๒ (๒) กำหนดว่า การรับและการส่งมอบหน้าที่ ตามที่กำหนดไว้ในประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ได้กำหนดถึงการมอบหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบของกลางซึ่งหมายถึง ของส่วนตัว

ของผู้ต้องหาด้วยนั้น ต้องตรวจตราของกับบัญชีของกลางและของส่วนตัวให้ถูกต้อง แล้วต่างลงนามผู้มอบและผู้รับมอบลงในบัญชีนั้น ๆ เป็นหลักฐาน ในเมื่อผู้มอบและผู้รับมอบได้ตรวจตราสิ่งของถูกต้องครบถ้วนและลงนามรับรองถูกต้องไว้แล้ว ภายหลังจะโต้เถียงว่าไม่ได้รับมอบนั้นไม่ได้ ถ้าหากมีสิ่งของใดขาดตกบกพร่อง ก็ต้องหมายเหตุไว้ให้ชัดเจนก่อนการลงนามทั้งสองฝ่าย ประกอบกับประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑๕ บทที่ ๑ ข้อ ๔๑๘ (๑๕) กำหนดว่า เมื่อมีการแต่งตั้งให้ไปรับตำแหน่งที่อื่น ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาของกลางและผู้ที่จะมารับหน้าที่ใหม่จะต้องส่งมอบของกลางแก่กันให้เสร็จก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่... หน้าที่ของผู้รับมอบต้องสำรวจสิ่งของให้ถูกต้องตรงกับรายการในบัญชี หากของกลางใดไม่มีส่งมอบด้วยเหตุใด ให้หมายเหตุไว้ให้ชัดเจน แล้วลงชื่อกำกับไว้ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ เมื่อรับมอบแล้ว ให้เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ หากมีการบกพร่อง ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งดำเนินการสอบสวนต่อไป เมื่อผู้รับมอบได้เซ็นชื่อรับมอบของกลางแล้ว ถือว่าได้รับของกลางไว้ถูกต้องตามจำนวนที่ปรากฏในบัญชี และผู้มอบก็พ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่ปรากฏในบัญชีของกลางที่มีอยู่อย่างไม่บกพร่องในขณะที่รับมอบต่อกันเท่านั้น หากปรากฏว่าขาดตกบกพร่องในจำนวนสิ่งของขึ้นภายหลัง ผู้รับมอบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีได้มาดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางเขน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยในการรับมอบหน้าที่กันนั้น ผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนมิได้ทำบัญชีของกลางเพื่อส่งมอบให้กับผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ทักท้วงและได้ลงนามรับมอบหน้าที่ดังกล่าว จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบทรัพย์สินของต่าง ๆ ตามบัญชีของทรัพย์สินของนั้น ดังนั้น ทรัพย์สินหรือสิ่งของต่าง ๆ ทั้งของหลวงและของกลางจึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และเมื่อประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๕ บทที่ ๑ ข้อ ๔๑๘ (๒) กำหนดให้สารวัตรหรือผู้รักษาการแทน หรือหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรักษาลูกกุญแจและหีบของกลาง ประกอบกับข้อ ๔๒๐ กำหนดให้สารวัตรใหญ่และผู้กำกับการหรือผู้รักษาการแทนตรวจสอบมุดยึดทรัพย์สินและของกลางไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งว่า พนักงานสอบสวนได้จัดการไปถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางเขนมีอำนาจหน้าที่ในการเก็บรักษาของกลางและตรวจสอบมุดยึดทรัพย์สินและของกลางข้างต้น และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รถยนต์บรรทุกคันพิพาทได้สูญหายไปในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕ ดังนั้น รถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวจึงสูญหายไปในขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี เมื่อต่อมาเจ้าของรถยนต์ดังกล่าวได้ยื่นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้จ่ายเงินตามจำนวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๒๖๙,๑๙๑.๗๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๙,๑๙๑.๗๘ บาท ให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ดังนั้น ความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



จึงเกิดจากเหตุที่รถยนต์ของกลางคันดังกล่าวได้สูญหายไป ความเสียหายดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เก็บรักษารถยนต์ของกลางคันดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการเก็บรักษาของกลางและตรวจสอบสมุดยี่ห้อทรัพย์สินและของกลางตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๕ บทที่ ๑ ข้อ ๔๑๘ (๒) และ (๑๕) และข้อ ๔๒๐ โดยที่ปรากฏจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้การต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า ได้ทราบเรื่องรถหายเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จึงแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีละเลยมิได้ตรวจสอบสมุดยี่ห้อทรัพย์สินและของกลางเป็นประจำทุกเดือน ทำให้ไม่ทราบว่ามีการบรรทุกคันดังกล่าวเป็นของกลางที่คงค้างอยู่ในบัญชี จึงมิได้เก็บรักษารถบรรทุกของกลางโดยใช้ความระมัดระวังและตรวจตรารถบรรทุกของกลางให้เป็นอยู่ตามสภาพเดิมเท่าที่จะสามารถรักษาไว้ได้ เมื่อรถบรรทุกของกลางดังกล่าวหายไประหว่างการที่ผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

อย่างไรก็ดี จากรายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมิได้แสวงหาข้อเท็จจริงว่า รถยนต์บรรทุกดังกล่าวควรมีราคาเท่าใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดเชยราคาของรถบรรทุกเต็มตามมูลค่าที่ผู้เสียหายมีค่าขอ จึงเป็นการกำหนดค่าเสียหายที่ไม่ถูกต้อง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รถยนต์บรรทุกซื้อเข้ามาในราคา ๑,๓๗๗,๒๖๐ บาท แต่ในขณะที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางเขนยึดไว้เป็นของกลางมีอายุการใช้งาน ๘ ปี ๑๐ เดือน โดยที่รถยนต์บรรทุกมีอายุการใช้งานตามเกณฑ์ของทางราชการ ๕ ปี ถึง ๘ ปี แต่ตามสภาพการใช้งานปกติโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานสูงสุด ๑๐ ปี เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย จึงคิดอายุการใช้งานรถยนต์บรรทุกดังกล่าวเป็น ๑๐ ปี เมื่อหักกับค่าเสื่อมราคาจำนวน ๑,๒๑๖,๕๗๙.๖๗ บาท แล้วรถยนต์บรรทุกของกลางมีมูลค่า ๑๖๐,๖๘๐.๓๓ บาท สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดนั้นไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ารถยนต์บรรทุกได้สูญหายไปเมื่อใด แต่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์บรรทุกได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ขอให้คืนรถยนต์บรรทุกและให้ใช้เงินอะไหล่รถยนต์บรรทุกที่สูญหาย จึงถือว่าวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำความผิดต่อผู้เสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ จากต้นเงินจำนวน ๑๖๐,๖๘๐.๓๓ บาท เป็นเงินจำนวน ๖๗,๗๔๒.๘๓ บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๘,๔๒๓.๑๖ บาท อย่างไรก็ดี โดยที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สถานีตำรวจนครบาลบางเขนไม่มีพื้นที่สำหรับเก็บรถยนต์บรรทุกของกลาง ต้องนำรถยนต์บรรทุกของกลางไปจอดไว้ในสถานที่ของส่วนราชการอื่นหรือริมถนน จึงเป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกดังกล่าวสูญหาย

กรณีจึงเป็นความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวม ในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สมควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบนี้ออกจากความเสียหายทั้งหมดในอัตราร้อยละ ๕๐ คงเหลือค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๑๔,๒๑๑.๕๘ บาท และเมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีแล้ว สมควรให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายร้อยละ ๓๐ ของจำนวนค่าเสียหายดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๓๔,๒๖๓.๔๗ บาท ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงิน ๓๔,๒๖๓.๔๗ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกินกว่าจำนวนเงิน ๓๔,๒๖๓.๔๗ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓๘/๒๕๕๘)

การสอบสวนสิทธิของคู่กรณีในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่ชอบที่จะเบิกโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินเพื่อนำมาเทียบเคียงกับฉบับเจ้าของที่ดินเพื่อทำการตรวจสอบรายการจดทะเบียนในสารบัญรายการจดทะเบียนโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับว่ามีข้อความถูกต้องตรงกันหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพียงใบแทนโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของที่ดินที่ผู้ขอนำมายื่นจดทะเบียนเพียงอย่างเดียวแล้วดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามคำขอ ทั้ง ๆ ที่ที่ดินดังกล่าวอยู่ในบังคับห้ามโอนตามกฎหมาย ซึ่งหากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินโดยถี่ถ้วน รวมถึงตรวจสอบสารบบที่ดินด้วยก็จะทราบได้ว่าที่ดินพิพาทอยู่ในบังคับห้ามโอน พฤติการณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรมที่ดินจึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้ อย่างไรก็ดี การที่ที่ดินดังกล่าวมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทต่าง ๆ ก่อนเกิดเหตุพิพาทในคดีนี้หลายรายการ แต่ไม่ปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่รายใดหรือกรมที่ดินได้ทำการตรวจสอบโฉนดที่ดิน

^{๓๘} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๘

ฯลฯ

ฯลฯ

สิทธิเรียกให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ชดเชยเต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



ทั้งสองฉบับให้มีข้อความถูกต้องตรงกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความบกพร่องของกรมที่ดินด้วย จึงควรหักส่วนความรับผิดชอบร้อยละ ๖๐ ของความเสียหายทั้งหมด ประกอบกับการที่กรมที่ดินมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกคำขอภายในวันเดียว แต่อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ความเสียหายดังกล่าวจึงเกิดจากระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย เห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบร้อยละ ๒๕ ของความเสียหายหลังจากหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานออกแล้ว และโดยที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในกรณีนี้มีหน้าที่เพียงสอบสวนสิทธิและนิติกรรมเท่านั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีแล้ว เห็นควรให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายที่เหลือหลังจากหักส่วนความรับผิดชอบข้างต้นออกแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๙ นางสาว น. และนาย จ. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประเภทขายฝากในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๘๖ ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับคำขอและทำหน้าที่สอบสวนสิทธิ และนาย ด. เป็นเจ้าพนักงานที่ดินผู้ทำการจดทะเบียนขายฝาก ในการสอบสวนสิทธิ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการสอบสวนคู่กรณีและตรวจสอบใบแทนโฉนดที่ดินเฉพาะฉบับเจ้าของที่ดินโดยมิได้ตรวจสอบโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ทราบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวตกอยู่ในบังคับห้ามโอนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้สอบสวนสิทธิและความสามารถของคู่กรณีแล้วได้เสนอเรื่องผ่านไปยังนาย ด. และนาย จ. ได้จดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย จ. ผู้รับซื้อฝากในวันดังกล่าว ต่อมา นาย จ. ได้เป็นโจทก์ฟ้องนาย ด. และกรมที่ดินต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกค่าเสียหายจากการจดทะเบียนขายฝากที่ดินดังกล่าว คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่นาย จ. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ นาย จ. แล้วเป็นเงินจำนวน ๘,๕๕๘,๕๘๕.๒๐ บาท หลังจากนั้น อธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในมูลกรณีดังกล่าว และจังหวัดฉะเชิงเทราได้แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงการคลังทราบ ต่อมา กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีและนาย ด. เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ด. รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๖,๔๑๘,๙๓๘.๙๐ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๔๐ ของเงินจำนวนดังกล่าว คิดเป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๗,๕๗๕.๕๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์

และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อมีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายฝาก พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอจะต้องสอบสวนสิทธิและความสามารถในการทำนิติกรรมของคู่กรณีตามข้อ ๒^{๓๙} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ ของกรมที่ดิน ที่ ๓๘๐/๒๕๔๗ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนให้ได้สาระสำคัญ ดังนี้ คือ ชื่อตัว ชื่อสกุล บิดา มารดา อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ภูมิลำเนาที่อยู่ของผู้ขอทำนิติกรรมทั้งสองฝ่าย ความประสงค์ในการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมทั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะทำการนั้นได้หรือไม่ โดยขั้นตอนการตรวจสอบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะเบิกโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินเพื่อนำมาเทียบเคียงกับฉบับเจ้าของที่ดินเพื่อทำการตรวจสอบรายการจดทะเบียนในสารบัญชารายการจดทะเบียนโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับว่ามีข้อความถูกต้องตรงกันหรือไม่ แม้คำสั่งกรมที่ดินดังกล่าวจะมีได้ระบุนำก่อนทำการสอบสวนให้ผู้ฟ้องคดีเบิกโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินมาประกอบการพิจารณา แต่คำสั่งดังกล่าวระบุให้สอบสวนสิทธิในการจดทะเบียน ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเบิกโฉนดที่ดินดังกล่าวและตรวจสอบให้ถี่ถ้วนรวมทั้งได้ตรวจสอบสารบบที่ดินด้วยแล้วก็จะทราบได้ว่าที่ดินพิพาทอยู่ในบังคับห้ามโอนตามตามมาตรา ๓๙^{๔๐} แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับตรวจสอบโฉนดที่ดินที่ผู้ขอนำมายื่นเพียงฉบับเดียว โดยไม่ได้ตรวจสอบโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินแต่อย่างใด พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้ใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามนัยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

^{๓๙} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ ก่อนทำการจดทะเบียนให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยคือ

(๑) สิทธิและความสามารถของบุคคลรวมถึงความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(๒) ข้อกำหนดสิทธิในที่ดินและการค้าที่ดิน หรือการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น การได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว

(๓) การกำหนดทุนทรัพย์สำหรับเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

^{๔๐} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๓๙ ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง



พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ดี ก่อนเกิดเหตุพิพาทในคดีนี้ มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ต่อมาอีกหลายรายการ แต่ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานที่ดินที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินรายก่อน ๆ ได้ตรวจสอบรายการจดทะเบียนในสารบัญชารายการจดทะเบียนโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของที่ดินเทียบเคียงกับโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินให้มีความถูกต้องตรงกัน และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง ความเสียหายดังกล่าวจึงเกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย จึงให้หักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานออกร้อยละ ๖๐ ของความเสียหายจำนวน ๘,๕๕๘,๕๕๕.๒๐ บาท ประกอบกับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีนโยบายบริการประชาชนที่มาติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินให้ได้รับการบริการด้วยความรวดเร็ว โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกคำขอภายในวันเดียวกัน แต่วันเกิดเหตุมีประชาชนมายื่นคำขอทำนิติกรรมจำนวนมาก โดยผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบคำขอที่มีผู้มายื่นขอทำนิติกรรมถึงประมาณ ๒๐ กว่าราย ซึ่งถือเป็นปริมาณงานที่มากสำหรับเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวที่จะต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้ง การตรวจสอบเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ที่ดินมีหน้าที่จะต้องกระทำนั้นต้องกระทำด้วยความรอบคอบ แต่อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน จึงเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย จึงให้หักส่วนความรับผิดชอบออกตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ในอัตราร้อยละ ๒๕ ของความเสียหายหลังจากหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานออก แล้วเหลือค่าเสียหายที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเป็นจำนวน ๒,๕๖๗,๕๗๕.๕๖ บาท และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีนี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนสิทธิและนิติกรรม ส่วนการใช้ดุลพินิจจดทะเบียนโอนที่ดินแก่ผู้ขอเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงกว่าผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมในการกระทำและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายที่เหลือคิดเป็นเงินจำนวน ๗๗๐,๒๗๒.๖๗ บาท ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนเงินดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เงินค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินกว่าจำนวน ๗๗๐,๒๗๒.๖๗ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๙/๒๕๕๙)

๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐ

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ไปในคราวเดียวกัน ทั้งในกรณีที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้วหรือในกรณีที่ยังไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาดำเนินการตั้งเช่นการสอบสวนทางวินัยแต่อย่างใด และในการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ แม้จะมีข้อความระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวนในฐานะพยานก็ตาม แต่ถ้าผู้ฟ้องคดีตระหนักรู้อยู่แล้วในขณะที่ให้ถ้อยคำว่าคณะกรรมการ เรียกผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ มิใช่ในฐานะพยาน ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่า คณะกรรมการได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม จึงถือได้ว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ดูแลเก็บรักษาและจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ และเป็นผู้ถือกุญแจโรงเก็บพัสดุแต่เพียงผู้เดียว การที่ผู้ฟ้องคดีทราบว่า มีพัสดุหลายรายการได้สูญหายไป และไม่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ประกอบกับไม่พบร่องรอยจัดงะที่ประตูโรงเก็บพัสดุ ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินและลายนิ้วมือหรือฝ่ามือแฝงในที่เกิดเหตุ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใส่กุญแจอาคารพัสดุเนื่องจากกุญแจเสียและไม่ได้นำกุญแจมาเปลี่ยนใหม่ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย การที่หน่วยงานของรัฐ



ต้นสังกัดมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหายจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต ๕ นครราชสีมา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพัสดุสูญหาย และได้รายงานอธิบดีกรมอนามัยทราบ กรมอนามัยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีดังกล่าว คณะกรรมการฯ สอบสวนแล้วเห็นว่า การที่ทรัพย์สินของทางราชการสูญหายเนื่องจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ๕ สังกัดศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต ๕ ในขณะนั้น และมีหน้าที่ดูแลเก็บรักษาพัสดุที่สูญหายแต่เพียงผู้เดียว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐเต็มจำนวนความเสียหาย เป็นเงิน ๗๐๗,๘๐๐ บาท ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงสาธารณสุข จึงส่งเรื่องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด และได้รายงานกระทรวงการคลังทราบ ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แจ้งผลการพิจารณาต่อสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ดูแลรักษาพัสดุที่สูญหาย โดยการเก็บรักษา กุญแจอาคารเก็บพัสดุและเป็นผู้เบิกจ่ายพัสดุแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้ว เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พัดฝุ่นสูญหายมาแล้วหนึ่งครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ทราบว่าแม่กุญแจประตูที่ ๓ ของอาคารเก็บพัสดุชำรุด แต่ก็ไม่ได้นำกุญแจตัวใหม่มาเปลี่ยน เป็นเหตุให้มีการยกประตูแล้วถ่างออกได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการตามพฤติการณ์เยี่ยงวิญญูชนพึงกระทำ เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐเต็มจำนวนความเสียหาย เป็นเงิน ๗๐๗,๘๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ นครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวแล้วรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รวม ๓ ครั้ง แม้ในบันทึกการสอบข้อเท็จจริงทั้ง ๓ ครั้ง จะระบุข้อความว่า ผู้ฟ้องคดีเกี่ยวข้องับเรื่องที่สอบสวนในฐานะพยานก็ตาม แต่เมื่อพิจารณา ถ้อยคำที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ต่อคณะกรรมการฯ ว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๕ ได้ทราบเรื่องการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีพัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับการเจาะและงานประปาสูญหายโดยไม่ทราบ สาเหตุเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕ จำนวน ๘ รายการ และได้ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงทราบ ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นอย่างดีซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ปฏิบัติ โดยเคร่งครัดตลอดมา ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เก็บรักษาบัญชีเอกสารพัสดุทั้ง ๓ หลัง แต่ต่อมาสูญหาย จึงไม่ได้ใส่บัญชีประมาณที่ ๓ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าร่างประตู่ยังแนบสนธิติ และผู้ฟ้องคดี ยังได้ให้ถ้อยคำอีกว่า เมื่อกรณีเกิดเหตุพัสดุสูญหายครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น ผู้ฟ้องคดี ไม่ทราบว่า จะดำเนินการอย่างไรกับพัสดุที่สูญหาย แต่คิดว่าตนเองสามารถแก้ไขปัญหา ในเรื่องดังกล่าวได้ จึงทำการตัดบัญชีโดยไม่มีใบเบิก และไม่ได้รับงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การตัดบัญชีโดยไม่มีใบเบิกเป็นความผิด และทราบว่าการแก้ไขบัญชี เป็นการรายงานเท็จ ซึ่งจากถ้อยคำที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ต่อคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตระหนักรู้อยู่แล้วในขณะที่ให้ถ้อยคำ ว่า คณะกรรมการฯ เรียกผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำ ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ มิใช่ในฐานะ พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ และจากการให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ ของผู้ฟ้องคดี เห็นได้ว่า คณะกรรมการฯ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ตามข้อ ๑๕^๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ ไว้โดยเฉพาะอันถือได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการ

^๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม



ปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^{๔๒} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ๕ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล เก็บรักษา จัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ และเป็นผู้ถือกุญแจประตูอาคารเก็บรักษาพัสดุของงานเจ้าหน้าที่งานพัสดุแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งในการเบิกจ่ายพัสดุแต่ละครั้ง ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำกุญแจมาเปิดอาคารเก็บรักษาพัสดุและนับพัสดุเพื่อส่งมอบให้กับผู้เบิกปรากฏว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพัสดุไม่ครบบัญชีจำนวน ๒ รายการ คิดเป็นเงินจำนวน ๒๖๑,๑๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ กลับทำการตัดบัญชีในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยผลการ ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับคืนครุภัณฑ์จากเจ้าหน้าที่หน่วยเจาะ พบว่ามีพัสดุสูญหายจำนวน ๘ รายการ คิดเป็นเงินจำนวน ๔๔๖,๗๐๐ บาท รวมเป็นพัสดุ ๑๐ รายการ คิดเป็นเงินจำนวน ๗๐๗,๘๐๐ บาท ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการ ไม่พบร่องรอยการจดทะเบียนที่ประตูหรือกุญแจประตู ไม่พบร่องรอยการรื้อคันทรย์สิน และไม่พบลายนิ้วมือหรือฝ่ามือแฝงในที่เกิดเหตุ โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาพัสดุ ไม่ได้ใส่กุญแจอาคารประตูที่ ๓ เนื่องจากกุญแจชำรุดและไม่ได้นำกุญแจใหม่มาเปลี่ยน ทำให้ไม่มีการคล้องโซ่และใส่กุญแจ เป็นเหตุให้คนร้ายยกประตูและเลื่อนออกได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นกรณีที่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้ฟ้องคดีทราบอย่างเพียงพอแล้ว แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือนำเสนอพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้ จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๗๐๗,๘๐๐ บาท ซึ่งกรณีนี้เป็นการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘^{๔๓} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด

^{๔๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๘ เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดเชย

ฯลฯ

ฯลฯ

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่ต้องดำเนินการอย่างกระบวนการของการดำเนินการทางวินัย โดยในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ต้องรับผิด และจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ต้องหาต้องชดเชยไปในคราวเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นดำเนินการอีกแต่อย่างใด อีกทั้ง ในการดำเนินการสอบสวนก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนการให้ถ้อยคำอย่างกรณีของการดำเนินการทางวินัย และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมแล้ว ประกอบกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีตามผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเท่าที่ควรในการป้องกันดูแลทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๗๐๗,๘๐๐ บาท ตามมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหายเต็มจำนวนตามราคาปัจจุบันเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ใช้งาน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๑/๒๕๕๘ ที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๘ และที่ อ.๔๘-๕๐/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดระบุแต่ชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำทุจริตเพียงคนเดียวเป็นผู้ถูกกล่าวหา โดยมีได้ระบุชื่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องหาเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วย อีกทั้ง ในชั้นให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ ผู้บังคับบัญชาก็ให้ถ้อยคำในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำทุจริต อันเป็นการสอบสวนในฐานะพยานในเรื่องที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ผู้กระทำทุจริตเท่านั้น กรณีเช่นนี้ถือไม่ได้ว่าคณะกรรมการฯ ได้ให้โอกาสผู้บังคับบัญชาได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานโต้แย้งข้อกล่าวหาว่าตนกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การดำเนินการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดกรณีของผู้บังคับบัญชาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้คำสั่งที่เรียกให้ผู้บังคับบัญชาชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย



สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้รายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีที่นาง ก. ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลปรางค์กู่ ได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ทุจริตยกยอกเงินของโรงพยาบาลไปเป็นของตนเองและโอนเข้าบัญชีผู้อื่น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยคำสั่งดังกล่าวระบุให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบสวนนาง ก. ในเรื่องดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ในการสอบสวนคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบปากคำพยานบุคคลรวมทั้งผู้ฟ้องคดี ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเป็นผู้บังคับบัญชานาง ก. แล้วได้จัดทำรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จึงได้รายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งความเห็นกลับมาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และมีฐานะเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค ไม่ตรวจสอบจำนวนเงินในต้นเช็ค และปลายเช็คว่าตรงกันหรือไม่ ตลอดจนไม่หาทางป้องกันการแก้ไขจำนวนเงินในเช็คดังกล่าว จนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตเบิกจ่ายเงินของทางราชการ เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓,๕๙๒,๕๖๕.๙๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓,๕๙๒,๕๖๕.๙๐ บาท เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน รวมทั้งข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดระบุแต่ชื่อนาง ก. เพียงผู้เดียวที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา คำสั่งดังกล่าวจึงมิได้กล่าวหาผู้ฟ้องคดีเป็น

ผู้กระทำละเมิดด้วย อีกทั้ง ในชั้นให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ ก็ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำไว้ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของนาง ก. เท่านั้น มิใช่ให้ถ้อยคำในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า การดำเนินการของคณะกรรมการฯ เป็นแต่เพียงสอบสวนผู้ฟ้องคดีในฐานะพยานในเรื่องที่กล่าวหานาง ก. เท่านั้น จึงไม่อาจถือได้ว่า คณะกรรมการดังกล่าวได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานและโต้แย้งข้อกล่าวหาที่ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรณีดังกล่าวด้วย กรณีจึงเป็นการมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น การดำเนินการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดรายผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้คำสารนิพนธ์ใหม่ทดแทนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้คำสารนิพนธ์ใหม่ทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย เนื่องจากกระทำไปโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น และเมื่อการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีของผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการต่อไปตามข้อ ๑๗ วรรคห้า^{๔๔} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดฯ ก็ไม่ทำให้กระบวนการสอบสวนซึ่งได้ดำเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วกลายเป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาได้ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้คำสารนิพนธ์ใหม่ทดแทน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๑/๒๕๕๘ ที่ อ.๗๘๑/๒๕๕๘ และที่ อ.๑๒๒๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๔๔} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ



๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

การดำเนินการแจ้งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบก่อนส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ เป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่งของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ต่อมาจะได้มีการส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงให้กระทรวงการคลังตรวจสอบในภายหลัง แต่เมื่อกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งความเห็นและผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานทางปกครองทราบภายหลังจากสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว คำสั่งที่ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นข้าราชการในสังกัดของกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำรงตำแหน่งนายตรวจศุลกากร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับรายงานจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า มีผู้ร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร อธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีหน้าที่ตรวจสอบใบขนสินค้าขาออก ตรวจสอบสินค้าให้ตรงใบขนสินค้า เปิดตรวจสินค้า และตรวจสอบสภาพคอนเทนเนอร์ ตลอดจนตรวจสอบลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะอนุญาตให้บรรจุสินค้าได้ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่กลับลงลายมือชื่อรับรองการตรวจปล่อยและการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ โดยไม่ได้ตรวจสอบและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ด้วยตนเอง เป็นเหตุให้บริษัท ก. กระทำการทุจริต จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ฝ่ายวินัย ส่วนวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารและพัฒนาบุคคลได้พิจารณารายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดแล้วเสนอให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้สำนักกฎหมายดำเนินการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายต่อไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ดำเนินการตามเสนอ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาบุคคลจึงมีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทราบ โดยให้ชำระค่าสินไหมทดแทนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดี